De scheiding der machten en de rechterlijke macht

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Drie machten

Drie machten, drie werkwoorden: maken, uitvoeren en toepassen op een concreet geval. Hang aan elk werkwoord zijn instelling, dan ligt de hele reeks vast.

1 **wetgevende: de parlementen, de wetten maken en de regering controleren; uitvoerende: de regeringen en hun administratie, de wetten uitvoeren en het land besturen; rechterlijke: de hoven en de rechtbanken, de wet toepassen op een concreet geval**

Vul de tabel rij per rij in: wie het is en wat ze doet. Let op de rij van de wetgevende macht: die maakt niet enkel wetten, ze controleert ook de regering, en dat komt in reeks 2 terug.

2 Met welke filosoof uit de 18de eeuw wordt de scheiding der machten verbonden?

Montesquieu

Montesquieu, in De l'esprit des lois. Hij verwoordde het als eerste scherp, al bouwde hij op wat Locke eerder schreef.

3 Waarom is de scheiding der machten zo belangrijk? Geef het argument in één of twee zinnen.

Omdat macht die zichzelf controleert, niets controleert. Zo kan niemand tegelijk de regel maken, hem toepassen en over zijn eigen fouten oordelen.

Noem dat macht die zichzelf controleert, niets controleert. Dat is het argument in één zin, en alles in dit hoofdstuk volgt eruit.

4 Dat het bestuur door de scheiding der machten trager werkt, is een fout in het ontwerp.

niet waar

Niet waar. De rem is bedoeld: snelheid is niet het doel, maar wel dat niemand alleen kan beslissen. Dat traagheid soms ergert, hoort bij de prijs.

5 Het woord is scheiding, niet afzondering. Wat is het verschil?

De machten houden elkaar juist in het oog en werken op elkaar in; elkaar controleren hoort bij het ontwerp. Afzondering zou betekenen dat ze niets met elkaar te maken hebben, en dan zou er ook geen tegengewicht zijn.

Noem dat de machten elkaar juist in het oog houden. Daarom spreekt men ook van controle en evenwicht, en niet van drie eilanden.

6 Heeft België één parlement of meerdere?

meerdere

Meerdere: naast het federale parlement hebben de gemeenschappen en de gewesten elk hun eigen parlement, elk met eigen bevoegdheden.

2 Controle en evenwicht

Controle en evenwicht betekent dat elke macht middelen heeft om de andere binnen hun grenzen te houden. Zoek bij elke instelling dus wie ze controleert en waarop.

7 Wie doet dit?

a) het Grondwettelijk Hof · b) de Raad van State · c) het parlement

Let op het verschil tussen de eerste twee: het Grondwettelijk Hof toetst wetten aan de grondwet, de Raad van State kijkt beslissingen van het bestuur na. Wetten tegenover bestuursdaden, dat is de scheidslijn.

8 Wat is het sterkste controlemiddel van het parlement, en waarom?

De begroting. Zonder de steun van het parlement geraakt een regering niet aan haar geld en niet aan haar wetten, en dan kan ze niets meer doen.

Noem de begroting en zeg waarom ze zo sterk is. Zonder geld en zonder wetten kan een regering niets, en daarom valt een regering in de praktijk op een begroting.

9 Wat betekent controle en evenwicht, en wat betekent het niet?

Het betekent dat elke macht middelen heeft om de andere twee binnen hun grenzen te houden, dus een wederzijdse rem. Het betekent niet dat de drie machten even groot moeten zijn.

Noem ook wat het niet betekent, want dat is uitdrukkelijk gevraagd. Evenwicht gaat over wederzijdse rem, niet over gelijke grootte.

3 De rechterlijke macht beschermd

De rechterlijke macht is de zwakste van de drie: ze heeft geen leger en geen geld. Daarom is ze met waarborgen omringd. Vraag je bij elke waarborg af waartegen ze beschermt.

10 Waarom worden rechters in België niet verkozen?

Omdat een rechter die stemmen moet halen, afhankelijk wordt van wat populair is. Zijn benoeming loopt daarom via een onafhankelijke instelling die op bekwaamheid selecteert.

Noem dat een rechter die stemmen moet halen, afhankelijk wordt van wat populair is. In Belgie benoemt de Koning op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie, die op bekwaamheid selecteert.

11 Waarom hoort de vaste benoeming bij de onafhankelijkheid?

Omdat wie niet afgezet kan worden, onbevangen tegen de macht in kan oordelen. Een rechter die zijn plaats kan verliezen door een onwelkom vonnis, is geen onafhankelijke rechter.

Noem dat wie niet afgezet kan worden, onbevangen kan oordelen. Dat is dezelfde reden waarom ook de wedde van een rechter beschermd is.

12 Waarom moet een rechter zijn vonnis motiveren?

Zodat iedereen kan nagaan waarop zijn beslissing berust. Een gemotiveerd vonnis is te controleren en in beroep aan te vechten, en dat hoort bij een eerlijk proces.

Noem dat een gemotiveerd vonnis te controleren en aan te vechten is. De motiveringsplicht is dus niet beleefdheid maar een voorwaarde voor beroep.

13 Wat organiseert de minister van Justitie wel, en wat beslist hij nooit?

de dienst, nooit het vonnis

De dienst, nooit het vonnis. Hij zorgt voor gebouwen, personeel en middelen, en blijft met zijn handen van de uitspraak.

14 Schending van de scheiding der machten?

a) schending · b) schending · c) schending · d) geen schending

Let op de laatste: een nieuwe algemene wet is precies het werk van het parlement, en dus geen schending. Het verschil met de tweede is het woord algemeen, en dat is wat oefening 15 uitlegt.

15 Waarom is een wet die één lopende rechtszaak beslecht een schending?

Omdat een wet algemeen moet zijn: ze geldt voor iedereen in dezelfde situatie. Wie een wet maakt voor één zaak, spreekt in feite recht, en dat is het werk van de rechter.

Noem dat een wet algemeen moet zijn. Wie voor één zaak wetgeeft, spreekt in feite recht, en dat verklaart ook waarom dit in het Europees Hof al meermaals is aangevochten.